ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިގެން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރުވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމިލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކަސްޓަމަރެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ގްރޯސްގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރާނެކަމަށާއި، (ހަރަދު ކަނޑާ) އާއި އުޅަނދު ވިކިއްޖެނަމަ އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ބަހާލުމަށް ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހިގެން ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަތުމަށް އިންވެސްޓްކުރެވުނު ނިސްބަތުން އޭނާގެ ހިއްސާ ދިނުމަށް ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކަށް އެއްވެސް ޝަރުތުތަކެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެކުން ކުރިއަށްޓާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުތުރަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަލިއްލަ އިންޖީނާރުގައި ދިޔައިފައެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ޑރ. ސިންގްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިތުރަށް 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމުގައިވާ ފަރަގުގެ، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނެ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ވަގުތީ ވައުދަކީ ޝަރުތުތަކަކާ ބެހޭ އަމަލެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަން ތަންފީޛުކުރުވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ހޯދަން ނެތްކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޖ ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ އިންވެސްޓްބޯކުރި "ބަރުތީލަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެ މުވައްޒަފު ކުރި އަމަލެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އާއި އެއްބަސްވި 150,000 US$ (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް ގުދުވިރާކޮން ހުކުމަކަށް އެދި، ޖ ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްކަން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ވަކިން މިންގަނޑަކުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރައްވަނީ އެދި، މުހައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިގެންނެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޖ ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ އަތުން US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ލާޒިމުވުމެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ލާޒިމުވުމެއް ނެތް އަދި ބަދަލުކުރުވާނެ މަގެއް ނެތް ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޖ ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛

2. ބުނެވުނު އިޤްރާރުގައި ބަދަލުކުރުމުން އިރުގައި، ޖ ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ ގާއި ކޯރިސްޓޯބް ޕީޖެކް ނިހާރާ ގޮހަރު އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛

3. ޢަޤްދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްދެއްވައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޖ ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ އަތް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛

4. ޢަޤްދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޖ ރ. އަލްފާ ސިޓީގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވިޔަސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިދާނެ، މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލުދޭފަދަ އެއްބަސްވުމެއްވެސް ނެތިކަމުގައިވާތީ، ދެފަރާތުން އުސޫލުބުރީގެ މަތިން މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުވެފައި ނުކުތާނުވާކަން؛

5. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާފައި، އެއްބަސްވުމުގެ ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ބާރުގަދައިރު، މި ހުކުމްކުރުމުގައި މުޤާބިލެއް އޮތްތޯ ޝަރީޢަތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޑރ. އަޒަރާ ސިނާނު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާގުޅޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޑރ. އަޒަރާ ސިނާނު އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގުޅުން ބަދަލުވުމެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ޖޮއިންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޭގެ ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ބާވަތުގެ ޝަރިކާތެއް ކަމަށް ދިވެހިބަހުން ތަފްސީރު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއީ އިޤްރާރުގެ މާނަ ބަލާ ސުލްޙަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނޫނެވެ. ޑރ. އަޒަރާ ސިނާނު ހުށަހަޅާ ބަޔާން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮފެސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ދަށުން ޙައްޤެއް ނުލިބޭ، އެ މަބްދައަކީ މި މައްސަލައިގައި އަމަލު ނުކުރެވޭނެ މަބްދައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ޓަކައި އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ސިފަ ޖ. އަލްފާ ސިލްކް އާއި ޕްރޮމިސަރީ ޓްރަސްޓް އާ ދެމެދު ވާދަ ދެކޮޅުވާ ކަމަށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވައުދަކީ ބަރާސާވެގެން ޖ. އަލްފާ ސިލްކް ބަދަލެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތުބީޤުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް އިސްތިސްނާކުރައްވާ، އެ ޤަރާރުގެ ޝަރުތުތަކެއް ފެނުމަށް މި އުސޫލު ތަތުބީޤުނުކުރާ ހަމައެކަނި ދުވަހުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކޮޅު ދައުލަތް އަސާސީ ފޯރުކޮށް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންކަމާ ވައުދަކީ އެނގޭ މައްސަލައާ ދަރަންޏެއްކަމާ" މި މާނައިގައި ޕޮއިންޓް ތަސްވީރާ ބައިވެރިވެގެން އޮންނާތީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައުދަކީ ދަރަންޏެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބުނެވުނު ޕޮއިންޓު މާނަ ނަބަވީއާގެ ބައިވެރިވެގެން ނޫން ކަމަށާއި، މުޤާބިލުގައި ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަދަލުވެގެން ނުވާ ވައުދު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޝަރުޢީގޮތުން މަޖުބޫރު ނުވާ ކަމަށާއި، ވައުދަކީ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޛުގައި އެވަނަ ވައުދު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޝަރުޢީ މަޖުބޫރުކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ވަޖުހެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސްވެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަހްމާން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާއި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާސްކުރި ޙުކުމްނާމާ

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިގެންދެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވޭ ބަނދުވުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާޒާރީ ދަރުމާއީ ވިޔަފާރިއްކަމެއް، ކޮން އިޢުލާނުކަމެއް، ކޮން އުޞޫލުތަކުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ "ގޮތުގެ ކޮންޓްރެކްޓިންގ" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނީ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އެކަ އިބާރާތްތަކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އުފެދުން ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެދިނުމެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލުކުރި ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގެނިވިގޮތަކަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރަން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއެއްޗެއްނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރާނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންކަމުގައި ކުރާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަކީ އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ނޯޓިސް ސާފުބަހުން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީފު ޤަޟިއްޔާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޙާޖަތުވާ އުންޞުރުތަކެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. ފަހެ، ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމުގެ ނަންކަމާއި، އެކަން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތް ނެތްކަން، ވަޒަނު ކުރާ ޤަރާރެއް ސާފުބަހުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަމާ، އަދި އެއްބަސްވުމުގެ އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވައުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤުބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޟަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤުބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާގޮތަށް ބުނާ ބަސްތަކެވެ. އެއީ ވައުދުވާ ފަރާތުގެ އިޚްތިޔާރީ ޢަމަލެކެވެ.

9. ވައުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިންގެ ދޭތެރޭގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކާޒު ގުދުވެރިކަން ވައުދުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރެވޭތޯ މިންވަރަކަށްތޯ، ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިން ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމެއްގެ މައްޗަށް ވެވޭ، މުޢާހަދާއެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައެއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުއްދުމަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތާ ގުޅިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ހަރަދުތަކެއް ކުރުމަށްވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤަޟާއީ ގޮތުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

13. ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ހަރަދުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ހަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރަފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެކަމުގެ މަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންވުމުން، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް މި ވަޢުދާ ޚިލާފު ޢަމަލުކުރުން ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ގޮތުން މަނާކުރުމަށް ޢަމަލުކުރެވެއެވެ. އެ މަފްހޫމް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ތަޢާރަފުވެފައިވަނީ ދެކުދި ނުވަތަ ބޮޑެތި ބާވަތުގެ ކަމަށް ދެކި ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެ ވަޢުދު ހަމައެކަނި ފަރާތަކުން އިތުރުކުރަން ނުކުރެވޭނެ ޢަމަލެއްގެ ދިފާޢުގައި އުޅޭނެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭނުން ހުރި މާލޫޝިޕިންގް ޕ.ލ ވ. ސަރވިސަސް ޤާއިމު ޓްރޭޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގޭ ގޮތުން، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރުމަށް ނުޖެހޭ ގޮތަށް ވަޢުދުވެފައި ވުމާއި، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާނަމަ، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދު ހިފެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާނަމަ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާނަމަ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރެއްވުމުގައި، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ (ރިލަޔަންސް) ވަޢުދުތަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ހައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ހަރަދުތަކެއް ކުރުމާއި، އެ ހަރަދުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އިތުބާރު ގެއްލުމުގެ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމާއި، ކޮންމެހެން ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ބަލާނެ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކަރުދާހުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ހަރަދުތައް ކުރުމަށް ވަޢުދު ފުއްދުން އެންގުން ކަމުގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޢަމަލުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ސެކްޝަނުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދުއެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިއަލިޒަމްގެ ތަރުން މި އުސޫލު ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުރުމިނުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރަށް ދާންޖެހޭކަހަލަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަސްލު ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއްކަން ވުމަށް ލާޒިމްވާ އުސޫލުތަކެއް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. އެ އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިއްޔާ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވައުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވައުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވައުދަކަށް ވުން؛
2. ވައުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވައުދުވީ ފަރާތުން ދެފައިވާ ވައުދަކީ، އެމައްޗަށް އަނެއް (ވައުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވައުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވައުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލެއް ނެތްނަމަވެސް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބަލާލާނަމަ ފެނުން، ވައުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ނުވަތަ އިންސާފުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވުން؛
4. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާރުލިބިގެންވާ ހައިސިއްޔަތުން ދޭ ވައުދެއްނަމަ، ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވައުދުވި ފަރާތަށް އަންގައިދެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޯބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.